

消費税（仕入税額控除等）に関する意見書

大阪地裁の消費税仕入税額控除否認取消事件で、調査時の帳簿不提示を理由とする否認の法的妥当性と、推計課税の可否を論じた意見書。

【年度】1996年

【税目】消費税

【手続】意見書

【事件番号】－

【出典】税理39巻13号19-26頁

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

大阪地方裁判所第七民事部
消費税仕入税額否認取消事件

原告 小出義人

意見書

平成 八年 七月三〇日

立命館大学法学部教授(法学博士・一橋大学)

一 本意見書の目的

本件の中心的争点は調査段階での帳簿不提示を理由とする消費税仕入税額控除否認の法的妥当性である。この問題を解決するための検討課題としては、まず第一に、消費税の課税標準、すなわち売上額から仕入額を控除したものを所得税の課税標準と解しうるのはかという点があげられる。この論点の理解如何によって、仕入税額についての推計の必要性及び仕入税額控除の法的性格が変わってくるからである。第二に、仕入税額控除の要件としての帳簿の「保存」は実体法的要件なのか、それとも手続的要件としての証明方法に過ぎないのか、という論点も重要となろう。この論点の理解如何によって仕入税額控除の推計の可否及び「保存」の意義内容の理解が変わってくると思われるからである。残念ながらわが国の学説及び裁判例を概観する限り、この論点を深く掘り下げたものはないと思われるので、本意見書ではわが国同様の付加価値税制を採用し、わが国の租税法理論にも大きな影響を与えてきているドイツの財政裁判所判例及び学説の概要を紹介しつつ、本件否認処分の法的妥当性を考察してみたい。

二 被告の主張

まず、本件及び一連の同種の訴訟において被告が共通に指摘していることは、調査段階で帳簿を提示しない場合には、仕入税額控除の要件としての「保存」を欠き、仕入税額控除は許されず、かつ、推計も許されない、という主張である。その理論的根拠として、まず第一に、原告が付加価値税としての消費税の本質からして仕入税額を控除すべきと主張しているのに対し、原告の主張は消費税の課税標準を所得税のそれと同視しているものだと、つぎのように批判も展開している。

①事業所得者の所得税の場合、課税標準額は、その年中の売上高等事業所得に係る総収入金額から仕入高等必要経費を控除した金額になる(所得税法二二条、二七条二項)。所得税の場合には、売上高と共に仕入れ高は『課税標準額』の算定の主な基礎となる。しかし、消費税は、前記規定のとおり、課税売上高を課税標準額算定の基礎としている。これに対し、課税仕入に係る支払対価の額は、課税標準額の基礎ではなく、控除されるべき仕入税額を算定する基礎にすぎないのである。

②従って、たとえ、課税仕入れ等の事実が認められる場合であっても、事業者が課税仕入れに係る消費税額の控除に係わる帳簿又は請求書等を保存していない限り同法三〇条一項の規定を適用しないという課税仕入れに係る消費税額の控除の要件が定められているから(同法三〇条七項)、この要件を充足しない限り、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできず、課税標準額に対する消費税額が、消費税の納税義務の内容となり、納付すべき消費税額となるのである、ということになる。

調査時に提示されないことは「保存」としての要件を欠くという主張の論拠としては、第二に、総額主義が引き合いに出され、処分時に客観的に存在した税額が問題であり、したがって、処分時に仕入税額控除の要件が存在したか否かが問題だ、という点を強調している。さらに、「保存」の意義を「調査時における提示」と同義

に解する難点を補強する理由として次のような事情も指摘している。

③「税務調査に際して、仕入税額控除に係る帳簿等の提示がないにもかかわらず、消費税法三〇条七項の仕入税額控除の要件を満たすとすれば、課税庁としては、当該納税者の適正な納付すべき消費税額を把握し得ないまま、納税者の申告どおりの仕入税額控除を認め、更正等の処分を差し控えるか、あるいは、事後に仕入税額控除に係る帳簿等を提示され更正処分等が常に違法として取り消されることを承知の上で仕入税額を控除しないで更正等の処分をするかの選択をせざるをえず、いずれにせよ、適正公平な課税を実現すべき課税行政庁の職責に反する選択を強いられることになるのである」(例えば、本件被告第一準備書面一六～一七頁)。

三 日本の消費税とドイツ売上税法の条文構成の比較

右のような被告の主張の妥当性をドイツでの裁判例と比較検討してみたいが、その前提として、日本の消費税法の構造とドイツ売上税法の条文構成の簡単な比較をして、ドイツの議論がわが国の消費税法の議論に応用可能かを検討しておこう。

まず、わが国の消費税法は被告の主張に形式的には合致しており、二八条が課税標準とされ、同条では「消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額」とされている。同様にドイツ売上税法も課税標準(Bemessungsgrundlage)については一〇条一項で「対価に基づいて売上額が算定される」と規定している。したがって、形式的にはわが国同様課税標準は売上額の対価の額ということになり、仕入税額控除は別の条文で規定されている。

つぎに、わが国の消費税法では、三〇条で仕入税額控除の要件を規定し、同条七項で「帳簿又は請求書等の保存」が適用要件とされている。これとほぼ同様に、ドイツ売上税法では一五条で仕入税額控除が規定され、例えば通常の売上については、「自己の事業に対し他の事業者からなされた供給その他の給付につき、売上税法一四条に定める計算書の中に区分して記載された税額」が控除される。日本の消費税のように帳簿等の「保存」が要件とはなっていないが、実質的な意味での仕入税額をすべて控除するのではなく、「計算書に区分して(他の事業者によって)記載された税額」のみが控除されることになっている。したがって、納税者は一般的記帳義務(売上税法二二条)に加えて、計算書に税額が別記されていることを証明しなければならず(納税者がこの点の証明責任を負っていることを明言した代表的な判例として、連邦財政裁判所一九七八年一〇月一九日判決＝Bundessteuerblatt1979 TeilII, S.345 を参照)、この証明がされないときは税額控除が原則として否定される仕組みになっている。したがって、調査過程で計算書の提示を拒否したり、計算書を保存していなければ、計算書に別記されていることを証明できないため、仕入税額控除は当然認められないことになる。その意味では、仕入税額控除をめぐるわが国の消費税法と同様の問題状況が生じるともいえる。その意味からも、ドイツでの仕入税額控除をめぐる議論はわが国の仕入税額控除の要件とその法的性格を理解するうえにおいて参照になると思われる。

四 消費税の課税標準としての仕入税額

さて、仕入税額控除が消費税法の構造の中でどのような地位を占めているかについては、前述のように、消費税の課税標準として如何なるものを理解するかに係わってくる面がある。消費税法が、ドイツ売上税法もそうであるように、付加価値税であることを本質としているのであれば、売上額から仕入額を控除した付加価値が実質的な意味での課税標準であると解しうるし、したがって、仕入税額控除の要件をできるだけ広く解し、例えば正規の計算書では不明でも補助資料から仕入れ税額が証明された場合にも仕入税額控除を認めることがこの税の本質に合致することになりうるからである。これに対して、本件被告のように、課税標準とは無関係なものと解すると、仕入税額控除は消費税の本質とは無関係な、一定の要件が整ってはじめて適用される税額戻し請求権にすぎないと解しがちになる。

このような対立は、ドイツの売上税法の仕入税額控除制度の理解をめぐるも存在している。本件被告同様に、仕入税額控除を課税標準とは無関係な単なる税額戻し請求権にすぎないと解する見解もあるが(例えば、H.Stadie, Das Recht des Vorsteuerabzugs, S.263)、連邦裁判所は一九七六年の判例以来、仕入税額を売上税賦課にとっての不可分の課税基礎(Besteuerungsgrundlage)と理解している。すなわち、連邦財政裁判所一九七六年九月三〇日判決(Bundessteuerblatt1977 TeilII, S.227)は、仕入税額と取消訴訟との関連についてはあるが、仕入税額控除の法的性格について次のように判示しているのである。

「税務署が、原告は仕入税額控除の増額を取消訴訟の方法で達成できる、としたのは結論として適切である。というのは、新売上税法の体系とその上に構成された租税計算規定(六七年売上税法一六条以下)にしたがえば、算出され、確定されるべき租税は納税者が税務署に支払わねばならない額だけで終了するのでは

なく、税務署が納税者に支払う額も含まれているからである。売上税の算出と確定は、法律により六七年売上税法一六条の中に設けられた二つの特別な（上位の）課税基礎に依拠している。ひとつは、六七年売上税法一条一項一項及び二号のいう売上総額が租税算出過程に入り、それに対しては六七年売上税法一三条一項一号及び二号の租税債務の成立が適用される。六七年売上税法一四条二項及び三号により負った税額（実際の売上額より過大に記載した税額）がそれに加えられる。このような課税基礎からもたらされる中間租税総額から六七年売上税法一六条二項により、六七年売上税法一五条一項により同一課税期間内に生じた仕入税額控除請求権に基づく仕入税額が控除されねばならない（第二次中間額）。すなわち、二つの確定された特別の課税基礎が相互に差し引きされ、一つの差額となる。その差額が当該課税期間に算出されるべき税額である（六七年売上税法一八条一項一文、四項一文）。このことから、当法廷の見解によれば、前述の課税基礎は不可分の、それ故、権利救済手続において独自に争うことが可能な税額決定の一部ではない、ということが明らかになる」

ここで指摘されていることは、仕入税額控除はそれ自体を賦課処分と切り離して独立して争うことはできず、この税額は売上税額の決定処分取消訴訟の中で争うものであるという意味であるが、所得税の場合、必要経費だけを賦課処分と切り離して争うことができないと同様に仕入税額控除は消費税の課税標準に不可分の課税基礎をなしているというのである。ここで「課税基礎」という概念を「課税標準」との対比で概説しておく、両者はあまり区別されないで使用されることも少なくないが、課税基礎は課税標準を構成している個々の要素を指す場合が多いようである（Tipke/Lang, Steuerrecht 13Auf1. S. 132）。すなわち、所得税の場合は、課税所得が最終的課税標準であるが、これらは収入金額と必要経費が相殺しあって算出される。この収入金額や必要経費を課税基礎と呼び、ドイツ租税基本法は「納税義務及び租税算定の基準になる事実上及び法律上の事情」（一九九条一項）と定義し、この課税基礎については推計が可能である（租税基本法一六二条一項）、とされている。要するに、ドイツ連邦財政裁判所は条文上の構成からすれば売上対価を課税標準としそれと別個の条文で規定されている仕入税額控除を所得税における必要経費のように課税標準を構成する不可分の課税基礎として認識していることになる。ドイツの裁判官達による売上税法のコンメンタール（J. Bunjes/R. Geist, Umsatzsteuergesetz 1993 S. 414）でも同様の見解が示されている。これはドイツの売上税法がわが国の消費税と同様に付加価値税としての性格を有していることを重視し、仕入税額控除を同税の本質的構成要素とみてことを意味してと思われる。

それでは、ドイツ連邦財政裁判所の見解のように仕入れ税額控除を課税標準の一部としての課税基礎と考えることができるとすると、本件原告が主張しているように、調査時に仕入税額を証明するものの提示がなくとも、入税額控除が可能かという問題が派生するが、この点を次にみてみよう。

五 実体法上の要件としての「計算書の提示」及び「帳簿等の保存」

仮に、わが国の仕入税額控除もドイツと同様に課税標準の一部をなすと解しうるとした場合でも、そのことから直ちに推計の可否を論じるわけにはいかないと思われる。というのは、わが国の消費税法が三〇条七項において「帳簿又は請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については」仕入税額控除を適用しないと、「ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存することができなかったことを当該事業者において証明した場合にはこの限りではない」と明記しているからである。したがって、条文を素直に読み限り「それ以外の場合で帳簿等の保存がない場合には仕入税額を控除しない」ということになり、仕入税額を推計で算出するのは原則として許されないと解しうることである。

この点は、ドイツでも同様であり、前述の売上税法が仕入税額控除の要件としている「一四条にいう計算書における区分された税額」を証明するための計算書の提示の法的性格の如何によって結論が分かれてくる。ある論者がこの点を次のようにわかりやすく整理している。

「推計は法的構成要件の存在に対する確信が基礎となっており、構成要件の不存在が明らかな場合には推計できない。従って、正規の計算書が提示されないときの推計の可否は、法が証明書に与えた機能にかかわっている。売上税法一五条一項が言及している『一四条にいう計算書』は仕入税額返還請求権成立の実体法的前提としての構成要件なのか、それとも単なる証明手段なのか？ 後者はティプケ氏が次のように主張している。『計算書の目的は証明を手続的、経済的方法で行おうとしたものにすぎない。計算書不提示を理由とする仕入税額控除否認は憲法的意味での過剰の禁止に抵触し、売上税の体系をその本質において侵害する。当該事情からして疑いなく存在する仕入れ税額は推計により控除されねばならない』。このような主張は、もし売上税法一五条一項二文からみて計算書を仕入税額控除請求権成立の構成要件とみていないと仮定できるのであれば直ちに賛成し得たであろう。しかしこの規定からは、仕入税額控除の時期は一四条にいう計算書の提示があった場合にのみ認められる、としか解釈できない。従って、売上税法一五条一項が要求している計算書は単なる証明手段ではない。……法がそのような文書による証明の保持を仕入税額控除の構

このように、ドイツ連邦財政裁判所の判断を手がかりに本件を再検討していくと、被告の主張の論拠はかなり強引なものが多く、一方で法形式を重視しておきながら、他方で「保存」という法概念を安易に拡大するという矛盾も犯している。消費税法だけの構造からすると、確かに、仕入税額控除は法形式的にはドイツ売上税法同様課税標準とはされていないように見える。しかし、消費税が従来の取引高税と決定的に違うのはそれが仕入税額控除を導入している点にあり、この仕入税額控除こそ消費税・付加価値税制の「核心」といわれてきた点を重視すれば、これを単なる税額戻し請求権と理解するのではなく、消費税の税額算定において売上ににかかる税額と不可分な要素と解されるべきであろう。被告はあるいは気づいていないのかもしれないが、仕入税額控除を課税標準の中に取り込んでいる規定が関連法規の中に実はあるのである。平成九年四月一日から施行される地方消費税の譲渡割りの「課税標準」規定がそれである（地方税法七二条の七七第一項第二号）。すなわち、同条では、譲渡割り地方消費税の課税標準を消費税法四五条第一項第四号に掲げる「消費税額」としている。ここにいう「消費税額」というのは、売上ににかかる消費税額ではなく、当該税額から仕入税額控除額を控除した「消費税額」である。被告主張のように、仕入税額控除が単なる税額控除請求権の基礎になるにすぎないものであるとしたら、地方消費税法の立法者は売上に係る消費税額のみを地方消費税の課税標準とすべきであり、そこからはじめて地方消費税の仕入税額を控除しなければならなかったはずである。被告が地方消費税法の立法者が立法上の誤りを犯したと主張するのであればいざ知らず、「仕入税額控除を前提とした消費税額」が地方消費税の課税標準とされていることは、仕入税額控除という制度が被告主張のように特例的制度ではなく、付加価値税としての消費税法の本質に根ざす制度であることの何よりの証明であろう。

その意味で、仕入税額控除制度は消費税の本質に根ざす制度で、原告主張のように、法律が特定の手續を定めていない限り推計もありうるといえる余地がある。しかし、日本の消費税法もドイツ売上税法と同様に仕入があればよいというだけではなく、一定の証明手續を法律上要求しているとも解しうる。したがって、この要件が充足されない限り、仕入税額控除の要件自体が充足されておらず、仕入税額の控除は認められないといわざるを得ないともいえよう。日本の消費税法においてこの要件として定められているのが「帳簿又は請求書等の保存」である。したがって、調査段階で帳簿を提示しない場合には「保存」を証明しえていないし、このことから保存していないことを推認されてもやむを得ない面がある。しかし、この不提示はあくまでも不保存推定させるにすぎないものであることに留意しておく必要がある。なお、この仕入税額控除は青色申告承認のような手續的事項ではなく、消費税額算定上不可分の実体法上の要素である。それ故、青色申告承認取消事例とは異なり、課税事業者が当該帳簿を課税庁の更正期限内に提示し、処分時に当該帳簿が客観的に存在していることを証明できたときは、当然仕入税額控除を認め、更正しなければならないはずである。このことを意識的に怠り、その理由として「税務調査に際して、仕入税額控除に係る帳簿等の提示がないにもかかわらず、消費税法三〇条七項の仕入税額控除の要件を満たすとすれば、課税庁としては、当該納税者の適正な納付すべき消費税額を把握し得ないまま、納税者の申告どおりの仕入税額控除を認め、更正等の処分を差し控えるか、あるいは、事後に仕入税額控除に係る帳簿等を提示され更正処分等が常に違法として取り消されることを承知の上で仕入税額を控除しないで更正等の処分をするかの選択をせざるをえず、いずれにせよ、適正公平な課税を実現すべき課税行政庁の職責に反する選択を強いられることになるのである」（本件被告第一準備書面一六～一七頁）と述べるのは、自己に与えられている更正権限を無視した議論であって、仮に納税者が帳簿を提示せずその「保存」を確認できないときは仕入税額控除を否認し、更正期間内に帳簿が提示され、その帳簿が処分時に保存されていたことが客観的証明されてた場合には更正すればよいだけである。このように解しても、調査時に帳簿の保存を証明しなかった者は、不服申し立て等に係る経済的・時間的負担を負うのであって、調査時に帳簿の保存を証明した者との不公平問題は問題にならない。また、後からの提示で証明されるべきことは、処分時に帳簿の保存があったことであるから、被告が強調している処分時主義に何ら抵触しない。

いずれにせよ、日本の消費税法が要求している仕入税額控除の要件は帳簿等の「保存」である。仕入税額があっても、帳簿の「保存」がなされていないときは控除は否認されるが、この保存は実体法的要件であり、保存がない以上推計で仕入税額を控除することも許されないが、他方で調査時に提示手続きがとられない以上保存がないとみなされるわけではない。法が要求しているのはあくまでも、客観的意味での「保存」である。わが国の消費税法がこのように「保存」を要件としたのはわが国の申告納税制度と深く結びついているようにも思われる。なぜなら、消費税法は確定申告に際して申告書の提出は要求しているものの、帳簿の提示まで要求しておらず、還付等の一定の場合にのみ帳簿の提示を求めることができるとされているにすぎないからである（消費税法施行令六六条参照）。このような申告納税方式の下では仕入税額控除を認める要件としては納税者が帳簿を客観的に「保存」しておくことに求めざるを得ないのである。従って、消費税法における仕入税額控除の要件はあくまでも申告時における帳簿の客観的意味での保存であり、調査段階での不提示は客観的意味での保存の不存在を事実上推定させる要因になるが、あくまでも推定にすぎないのであり、事後であれその客観的保存が証明されれば仕入税額控除の要件は充足されていることになる。このような消費税法の法

構造及び条文自体の中で「保存」と「提示」とが別々に規定されている状況を見捨て、調査時の不提示をあたかも「不保存」とみなしうることがとき被告の解釈は租税法律主義の法理に著しく反する解釈である。また、すでに指摘されているように調査に対して正当な理由なく応じなかった場合については刑罰による制裁措置が用意されているのであり、調査時のトラブルを仕入税額控除を制裁的に運用することで調査の円滑化を図ることまで法は要求していないことにも十分留意すべきであろう。これらを総合勘案すると、「保存」という法律概念を「調査段階での提示」にまで拡大することがとき被告の解釈は法治国家の解釈としての限界を超えており、現行消費税法の解釈としても誤っているといわざるを得ない。

八 意見書作成者の略歴及び主要著書

1 略歴

昭和二五年生まれ	
昭和四八年 三月	中央大学法学部卒業
昭和五〇年 三月	一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和五〇年一〇月	同博士課程中退・日本大学法学部助手
昭和五五年 四月	静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和五五年一〇月	同 助教授
平成 四年 四月	東京大学社会科学研究所助教授併任(五年三月まで)
平成 五年 三月	法学博士(一橋大学)
平成 五年 四月	静岡大学人文学部法学科教授
平成 六年 四月	立命館大学法学部教授
	現在に至る

2 主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』(共著)
 東大出版会『ヨーロッパの土地法制』(共著)
 有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)
 岩波書店『現代財政法の基本問題』(共著)
 ぎょうせい『租税手続法活用事典』(平成元年度日税連研究奨励賞受賞)
 ぎょうせい『転換期の開発政策』(共著)
 青木書店『シミュレーション税制改革』(共著)
 法律文化社『現代税法講義』(共著)
 青木書店『消費税の研究』(共著)
 勁草書房『現代税法と人権』
 日本住宅総合センター『開発利益還元論』(共著)
 勁草書房『争点相続税法』(共編)
 信山社『受益者負担制度の法的研究』(平成七年度日本不動産学会著作賞及び
 第二二回東京市政調査会藤田賞受賞)
 その他、学術論文、判例評釈、翻訳等多数。

以 上。